근로기준법 개정에 따른 해고예고 적용 예외 변경 안내

□ 개정 배경

○ 지난 '15.12.23 헌법재판소에서 **월급근로자로서 6 개월 미만자의 해고예고 적용을 제외하는 근로기준법 제 35 조제 3 호**에 대하여 **단순위헌 결정**함에 따른 관련 규정을 정비

□ 법 시행일(공포일): 2019.1.15.(화)

□ 법 개정 내용

○ 근로형태에 따라 기간을 달리하던 적용 예외 대상을 **"근로자가 계속 근로한 기간이 3 개월 미만인 경우"로 일원화**

- 따라서 일용, 기간제, 수습, 월급 근로자 등 **고용형태와 상관없이 해고예고 적용 예외 대상을 동일하게 적용**

* 해고예고 관련 규정을 제 26 조로 일원화(제 35 조 삭제)

○ 한편 동 규정은 **공포일('19.1.15.)로부터 즉시 시행**되나, 부칙 제 2 조에 따라 **개정법 시행 후 근로계약을 체결한 근로자부터 적용**

* 개정 전 근로계약을 체결한 월급근로자의 경우 계속 근로기간이 3 개월 미만이더라도 해고예고 의무 계속 적용

□ 행정사항

○ **근로감독관은 개정 법 내용을 숙지**하고, 동시에 법 개정 내용이 현장에 신속히 전파될 수 있도록 **연초 노동정책 설명회 등을 통해 관내 사업장 등에 안내 철저**

붙임: 해고예고 적용 예외 변경 관련 신·구조문 대비표

신·구조문 대비표

개정 전	개정 후
제 26 조(해고의 예고) - 생략 -다만, 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우 또는 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 26 조(해고의 예고) - 생략 -다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
<신 설>	1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3 개월 미만인 경우
<신 설>	2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
<신 설>	3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우
제 35 조(예고해고의 적용 예외) 제 26 조는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자에게는 적용하지	<삭 제>

아니한다. 1. 일용근로자로서 3개월을 계속 근무하지 아니한 자 2. 2개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자 3. 월급근로자로서 6개월이 되지 못한 자 4. 계절적 업무에 6개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자 5. 수습 사용 중인 근로자	